

주의하여야 할 사항			
번호	17	관련부서(기관)	▲▲실
제 목 외자 조달 계약서 작성 불철저 내 용 공사(公社)는 외국산 제품(이하 “외자”라 한다) 구매계약을 체결하면서 계약 일반사항에 대하여 외자계약 일반조건(이하 “일반조건”이라 한다)¹⁾을 두고 있으며, 선적 및 설치조건 등 일반조건에서 정하지 않는 세부사항은 외자계약 특수조건(이하 “특수조건”이라 한다)²⁾으로 정하고 있다. 그리고 공사 「외자구매업무처리 세부기준」 제26조(지체상금)에 따르면 ‘수요기관의 검사에서 불합격되어 공급자가 물품을 재선정한 경우’ 및 ‘설치작업이 필요한 물품이 설치완료 기간을 지체한 경우’에 대하여 일반조건과 같은 기준으로 지체 상금을 부과하도록 하고 있다. 따라서 ▲▲실은 공급자 설치 조건 외자 구매 계약을 체결하면서 계약상대자의 귀책으로 선적 또는 설치 지연이 발생할 경우 손해배상 청구 등 공사의 정당한 권리 확보를 위하여 계약서류에 선적 및 설치기한을 명시하고 이를 지체 시 지체 상금을 부과할 수 있도록 관련 조항을 포함하여 계약서를 작성하여야 했다. 그런데 ▲▲실은 ○○생산설비 ☆☆☆(이하 “☆☆☆”라 한다) 및 ○○○○○○ ●●●● (이하 “●●●●”라 한다) 외자 계약을 체결하면서 아래 [표 1]과 같이 공급자 설치			

1) General Provisions For Contract, 선적 또는 설치가 지연되는 경우 지체일수 1일당 계약금액의 0.15%씩 지체상금을 부과하도록 손해배상조항이 포함되어 있음.

※ 손해배상(Liquidated damage) 계약상대자의 귀책으로 입은 손해를 정확히 산정하기 어려운 경우를 대비하여 미리 그 손해배상액(기준)을 기재하는 계약조항

2) Special Instructions For Contract

조건인데도 계약서에 설치지연 발생에 대한 지체상금 부과 조건을 기재하지 않고 계약을 체결하였다.

[표 1] 외자계약 체결 내역 및 지체상금 부과 조건

계약체결	품명	계약상대자	계약금액(천 원)	지체상금 부과 조건	비고
201X. X.	☆☆☆	☆☆	XXX,XXX	선적지연 (설치지연 조건 없음)	공급자 설치
201X. X.	㉠㉠㉠ 2식	★★★	XXX,XXX	"	"

그 결과 ☆☆☆ 및 ㉠㉠㉠은 검사 불합격으로 인하여 아래 [표 2]와 같이 설치일이 각각 XXX일 및 XX일이 지체되었는데도 계약서류에 설치지연에 대한 지체상금 부과 조건을 포함하지 않아³⁾ 지체상금을 징수하지 못하게 되었다.

[표 2] 설치지연에 대한 지체상금 징수 결과

(단위 : 일)

구분	검사결과	설치 지체일수	설치 지체상금
☆☆☆	불합격	XXX	미 징수 ^{주1)}
㉠㉠㉠ 1식 ^{주2)}	"	XX	"

주1) ▲▲실은 공사 구형 ☆☆☆ 1대에 대한 ㉠㉠ ㉠㉠ 및 방문점검 서비스를 받는 조건으로 지체상금을 징수하지 않았으며, 이 조건은 설치 지연에 대한 지체상금을 상회하는 수준으로 판단됨.

주2) ㉠㉠㉠ 2식 중 1식이 검사 불합격됨.

조치하여야 할 사항

▲▲실장은

앞으로 설치 지연에 대한 지체상금 징수가 가능하도록 계약서 작성을 철저히 하시기 바랍니다.

3) 계약특수조건에는 선적지체 발생 시에만 지체상금(1일 지체선적에 지체선적금액의 0.15%)을 부과하도록 함.